



P U T U S A N

Nomor : 3730/Pid.B/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYADI ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 30 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gadel Sari Madya 104 RT/RW 005/002 Kelurahan
Gadel Kecamatan Tandes Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Pendidikan : SMP Kelas I ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 September 2017 No : Sprin-Han/145/IX/2017/Satreskrim sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 No. 219/0.5.42.3/Ep.1/09/2017 sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 04 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2017 No : PRINT. 238/0.5.42.3/Euh.2/10/2017 sejak tanggal 02 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I tanggal 21 Nopember 2017 No. 1856/Pen.Pid/XI/2017/PN.Sby. sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2017 No. 3730/Pid.B/2017/PN.SBY sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3730/Pid.B/2017/PN.Sby tertanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 179/Tj.Prk/02/2018

Hlm 1 dari 18 Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUYADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian Togel Online**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **SUYADI** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah model 208
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. ATM 6013013362438512
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 05830100531639 An Suryadi No. Rek 112801017499508 atas nama Lenih Marlina sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombokan nomor Kupon Putih / Togel

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor CPU Keyboard dan Mouse

Dikembalikan kepada Warnet Bismat Jalan Baionsari Tama Surabaya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUYADI** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat adanya Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya saksi **Fathur Rozi** dan saksi **Djohan Djaya Saputro** beserta team selaku Petugas dari Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa **SUYADI** kedatangan bermain Judi Kupon Putih / Togel Online dengan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa

Hlm 2 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYADI ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 112801017499508 Atas Nama Lenih Marlina sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombokan nomor Kupon Putih / Togel, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. ATM 6013013362438512, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah model 208, 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse adalah milik terdakwa **SUYADI** dan 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse adalah milik Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya, selanjutnya terdakwa **SUYADI** beserta barang buktinya dibawa Ke Kantor Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online tersebut dilakukan terdakwa **SUYADI** dengan cara yaitu para pembeli / para penombok Nomor Kupon Putih / Togel menyetorkan beberapa Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS, pada saat itu yang menyetorkan beberapa Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** diantaranya yaitu saudara Hamka (DPO) memasang tombokan Nomer Togel Online terdiri 31 = Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 25 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), saudara Max Ambon (DPO) memasang tombokan Nomer Togel Online terdiri 046,446,082,482,048,448,083,483,053 dan 453 @ Rp.2000,- (dua ribu rupiah) = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan saudara Bapak AMI (DPO) memasang tombokan Nomer Togel Online terdiri 230 = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 30 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 203 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 03 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya beberapa Nomor Kupon Putih / Togel yang telah disetorkan dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS, oleh terdakwa **SUYADI** Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang tersebut terdakwa **SUYADI** setorkan kepada saudara Leni Marlina (DPO) melalui alamat situs www.sakuratoto.com dengan nama akun @sogun99 dan password rondo99.
- Bahwa selanjutnya apabila Nomor Kupon Putih / Togel pembeli / penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar dan yang dibeli / ditombok maka apabila 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya, dimana permainan judi kupon putih/ togel tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan terdakwa **SUYADI** mengetahui

Hlm 3 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau nomor yang keluar yaitu pada pukul 22.00 WIB terdakwa **SUYADI** membuka situs www.sakuratoto.com

- Bahwa terdakwa **SUYADI** bermain Judi Kupon Putih / Togel Online tidak ada ijin dari yang berwajib serta keuntungan / komisi yang diperoleh terdakwa **SUYADI** dari bermain Judi Kupon Putih / Togel Online yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Perjudian Judi Kupon Putih / Togel Online tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan selanjutnya terdakwa **SUYADI** dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan menyita barang bukti yang diketemukannya tersebut untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi **DJOHAN DJAYA S** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya telah terjadi Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak dan saksi berasal dari Surabaya dan alasan saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap pelakuTindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan Uang sebagai Taruhan ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan Uang sebagai Taruhan tersebut adalah sebagai berikut : pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saya yang bernama **BRIPKA FATHUR ROZI** kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan di Warnet Bismat Jl.Balongsari Tama Surabaya., atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan

Hlm 4 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke TKP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa **SUYADI**, dari penguasaannya diamankan 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah ATM BRI No.ATM 6013362438512, 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah Model 208 dan 1 (satu) unit komputer terdiri dari Monitor,CPU,Keyboard dan Mouse. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya Yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai pengecer Kupon Putih /Togel (menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel online dari penombok) ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai pengecer Kupon Putih / Togel (menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel dari penombok) sudah 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel tersebut dari orang yang terdakwa kenal yaitu bernama Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel online dari Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI memesan nomer melalui SMS ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Kupon putih / Togel online dengan menggunakan sarana Computer untuk mengirimkan titipan tombokan nomor Kupon Putih / Togel online untuk masukan ke situs Togel online kemudian disetorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situswww.sakuratoto.com. (LENI MARLINA). dengan nama akun @sogun99 dan password :rondo99 ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel dari saudara Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI melalui SMS tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke situs togel online dengan alamat situs www.saKuratoio.com.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut dari para penombok judi nomer/ kupon putih togel online Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI yang terdakwa setorkan kepada bandar togel online dengan alamat situswww.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saudara LENI MARLINA Berperan sebagai Bandar Nomor Kupon Putih / Togel Online dalam situs www.saKuraioto.com dalam

Hlm 5 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permainan Judi dalam bentuk Kupon Putih / Togel Online dengan uang sebagai Taruhan yang terdakwa lakukan b

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel tersebut dari www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) terdakwa mendapat komisi / imbalan dalam hal permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel online dengan uang sebagai taruhan tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi 10 %
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan terdakwa tersebut Yaitu adanya permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel online dengan uang sebagai taruhan setiap hari dikarenakan jenis permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel Hongkong online ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel dengan uang sebagai taruhan yaitu dengan cara apabila ada pembeli / penombok nomor Kupon Putih / Togel terdakwa kenal yaitu Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI, selanjutnya terdakwa akan setorkan beberapa nomor kupon putih/ togel online yang di SMS , dan sejumlah uang dari penombok kemudian terdakwa setorkan kepada www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) kemudian apabila nomor Kupon Putih / Togel pembeli / penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar dan yang dibeli / ditombok maka apabila 2 (dua) angka dengan pembelian 1.000, - (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian 1.000, - (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa rincian rekapan menerima titipan para penombok judi nomer/ kupon putih Togel online Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI setorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situswww.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) yaitu Untuk rincian yang disetorkan setorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situswww.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) yaitu
 - Sdr.HAMKA memasang tumbokan nomer Togel online terdiri 31 =Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 25 = Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Hlm 6 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr MAX AMBON memasang tombakan nomer Togel online terdiri 046,446,082,482,048,448,083,483,053,dan 453 @ Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - BPK AMI memasang tombakan nomer Togel online terdiri 230 = Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah),30 = Rp 5.000(lima ribu rupiah) ,203 = Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 03 = Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengetahui nomor Kupon Putih / Togel online tersebut diketahui keluar dan terdakwa mengetahuinya yaitu sekira pukul 22.00 Wib dan apabila ingin mengetahui nomer togel yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs www.saKuraioto.com
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa gunakan untuk setiap melakukan transaksi judi kupon putih/ togel dengan www.sakuratoto.com (bandar) adalah 1 (satu) ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. ATM 6013013362438512 ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa keberadaan dari saudara Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI sebagai penombok dan www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) sebagi bandar nomor Kupon Putih / Togel sekarang untuk saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaanya ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan dan hasilnya pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek : 05830100531639 An.SUYADI ke No.Rek. 112801017499508 an. LENIH MARLINA sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombakan nomor Kupon Putih / Togel online, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No.ATM 6013013362438512, 1(satu) buah HP Merk NOKIA warna Merah model: 208 dan 1 (satu) Set Computer terdiri Monitor, CPU, key board dan,yang Saksi amankan dari penguasaan Terdakwa **SUYADI** ;
 - Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa didalam melakukan tindak pidana Perjudian Togel (Judi Togel) tidak mempunyai izin yang berwenang
 - Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
2. Saksi **FATHUR ROZI** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hlm 7 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya telah terjadi Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak dan saksi berasal dari Surabaya dan alasan saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap pelakuTindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan Uang sebagai Taruhan ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan Uang sebagai Taruhan tersebut adalah sebagai berikut : pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saya yang bernama **BRIPKA FATHUR ROZI** kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan di Warnet Bismat Jl.Balongsari Tama Surabaya., atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa **SUYADI**, dari penguasaannya diamankan 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah ATM BRI No.ATM 6013362438512, 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah Model 208 dan 1 (satu) unit komputer terdiri dari Monitor,CPU,Keyboard dan Mouse. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya Yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna penyidikan lebih lanjut ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai pengecer Kupon Putih /Togel (menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel online dari penombok) ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai pengecer Kupon Putih / Togel (menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel dari penombok) sudah 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel tersebut dari orang yang terdakwa kenal yaitu bernama Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI ;

Hlm 8 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel online dari Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI memesan nomer melalui SMS ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Kupon putih / Togel online dengan menggunakan sarana Computer untuk mengirimkan titipan tombokan nomor Kupon Putih / Togel online untuk masukan ke situs Togel online kemudian disetorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situs www.sakuratoto.com. (LENI MARLINA). dengan nama akun @sogun99 dan password :rondo99 ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel dari saudara Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI melalui SMS tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke situs togel online dengan alamat situs www.saKuratio.com.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut dari para penombok judi nomer/ kupon putih togel online Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI yang terdakwa setorkan kepada bandar togel online dengan alamat situs www.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saudara LENI MARLINA Berperan sebagai Bandar Nomor Kupon Putih / Togel Online dalam situs www.saKuratio.com dalam perkara Permainan Judi dalam bentuk Kupon Putih / Togel Online dengan uang sebagai Taruhan yang terdakwa lakukan b
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal menerima titipan nomor Kupon Putih / Togel tersebut dari www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) terdakwa mendapat komisi / imbalan dalam hal permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel online dengan uang sebagai taruhan tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi 10 %
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan terdakwa tersebut Yaitu adanya permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel online dengan uang sebagai taruhan setiap hari dikarenakan jenis permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel Hongkong online ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi dalam bentuk kupon putih / togel dengan uang sebagai taruhan yaitu dengan cara apabila ada pembeli / penombok nomor Kupon Putih / Togel terdakwa kenal yaitu Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI, selanjutnya terdakwa akan setorkan beberapa nomor kupon putih/ togel online yang di SMS , dan sejumlah uang dari penombok kemudian

Hlm 9 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setorkan kepada www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) kemudian apabila nomor Kupon Putih / Togel pembeli / penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar dan yang dibeli / ditombok maka apabila 2 (dua) angka dengan pembelian 1.000, - (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian 1.000, - (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya ;

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa rincian rekapan menerima titipan para penombok judi nomer/ kupon putih Togel online Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI setorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situs www.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) yaitu Untuk rincian yang disetorkan setorkan kepada bandar Togel online dengan alamat situs www.sakuratoto.com. (LENI MARLINA) yaitu
 - Sdr.HAMKA memasang tombakan nomer Togel online terdiri 31 =Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 25 = Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - Sdr MAX AMBON memasang tombakan nomer Togel online terdiri 046,446,082,482,048,448,083,483,053,dan 453 @ Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - BPK AMI memasang tombakan nomer Togel online terdiri 230 = Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah),30 = Rp 5.000(lima ribu rupiah) ,203 = Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 03 = Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengetahui nomor Kupon Putih / Togel online tersebut diketahui keluar dan terdakwa mengetahuinya yaitu sekira pukul 22.00 Wib dan apabila ingin mengetahui nomer togel yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs www.sakuraioto.com
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa gunakan untuk setiap melakukan transaksi judi kupon putih/ togel dengan www.sakuratoto.com (bandar) adalah 1 (satu) ATM Bank BRI milik terdakwa dengan No. ATM 6013013362438512 ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa keberadaan dari saudara Sdr. HAMKA, Sdr. MAX AMBON, dan Sdr. BPK AMI sebagai penombok dan www.sakuratoto.com (LENI MARLINA) sebagai bandar nomor Kupon Putih / Togel sekarang untuk saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaanya ;

Hlm 10 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan dan hasilnya pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rek : 05830100531639 An.SUYADI ke No.Rek. 112801017499508 an. LENIH MARLINA sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombakan nomor Kupon Putih / Togel online, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No.ATM 6013013362438512, 1(satu) buah HP Merk NOKIA warna Merah model: 208 dan 1 (satu) Set Computer terdiri Monitor, CPU, key board dan,yang Saksi amankan dari penguasaan Terdakwa **SUYADI** ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa didalam melakukan tindak pidana Perjudian Togel (Judi Togel) tidak mempunyai izin yang berwenang
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh pengacara / penasehat hukum ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya telah terjadi Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa didalam melakukan tindak pidana Perjudian Togel (Judi Togel) Online tidak mempunyai izin yang berwenang ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa Permainan Judi Kupon Putih / Togel Online tersebut dilakukan terdakwa **SUYADI** dengan cara yaitu para pembeli / para penombok Nomor Kupon Putih I Togel menyetorkan beberapa Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS, pada saat itu yang menyetorkan beberapa Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** diantaranya yaitu saudara Hamka (DPO) memasang tombakan Nomer Togel Online terdiri 31 = Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 25 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), saudara Max Ambon (DPO) memasang tombakan Nomer Togel Online terdiri 046,446,082,482,048,448,083,483,053 dan 453 @ Rp.2000,- (dua ribu rupiah) = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saudara Bapak AMI (DPO) memasang tombakan Nomer Togel Online terdiri 230 = Rp. 10.000,- (sepuluh

Hlm 11 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



ribu rupiah), 30 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 203 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 03 = Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya beberapa Nomor Kupon Putih / Togel yang telah disetorkan dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS, oleh terdakwa **SUYADI** Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang tersebut terdakwa **SUYADI** setorkan kepada saudara Leni Martina (DPO) melalui alamat situs **www. saKuratoio. com** dengan nama akun @sogun99 dan password rondo99 ;

- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa apabila Nomor Kupon Putih / Togel pembeli / penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar dan yang dibeli / ditombok maka apabila 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa dimana permainan judi kupon putih/ togel tersebut dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan terdakwa **SUYADI** mengetahui angka atau nomor yang keluar yaitu pada pukul 22.00 WIB terdakwa **SUYADI** membuka situs www.saKuratoto.com ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan / komisi yang diperoleh terdakwa **SUYADI** dari bermain Judi Kupon Putih / Togel Online yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dan Perjudian Judi Kupon Putih / Togel Online tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 112801017499508 Atas Nama Lenih Marlina sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombakan nomor Kupon Putih / Togel, 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. ATM 6013013362438512, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah model 208, 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse adalah milik terdakwa **SUYADI** dan 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse adalah milik Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya, yang dihadapkan di muka persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Hlm 12 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah tertuang dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yaitu :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**
4. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan "orang" menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Hlm 13 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama **SUYADI** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa **SUYADI**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Unsur kedua : "Tanpa mendapat ijin" ;

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku (terdakwa) harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang sejak awal mengetahui bermain judi dilarang oleh undang-undang, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak ternyata terdakwa secara nyata memang tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang saat menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih / togel ;

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" ;

Bahwa secara tersurat dan tersirat telah ditentukan dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan "per-main-an judi", yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sehubungan dengan unsur "dengan sengaja", maka agar seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di atas itu dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur "dengan sengaja", maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan :

- a. tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Hlm 14 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tentang adanya *kehendak* atau setidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.330-331).

Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332).

Berdasarkan Keterangan Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk ; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet Bismat Jalan Balongsari Tama Surabaya telah terjadi Perjudian Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi Kupon Putih / Togel tersebut sebagai pengecer atau penjual Kupon Putih / Togel dan dalam penyelenggaraan perjudian jenis Kupon Putih / Togel ini terdakwa **SUYADI** mendapatkan keuntungan 10 % dari hasil penjualan dan dalam setiap bukaan togel

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih I togel dengan cara memberi kesempatan kepada para pemasang untuk membeli kupon putih / togel dan memasang uang taruhan dengan menebak angka berurutan mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka pembelian Kupon Putih / Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa **SUYADI** dengan cara yaitu para pembeli / para penombok Nomor Kupon Putih / Togel menyetorkan beberapa Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS selanjutnya beberapa Nomor Kupon Putih I Togel yang telah disetorkan dan sejumlah uang kepada terdakwa **SUYADI** melalui SMS, oleh terdakwa **SUYADI** Nomor Kupon Putih / Togel dan sejumlah uang tersebut terdakwa **SUYADI** setorkan kepada saudara Leni Mariina (DPO) melalui alamat situs [www. saKuratoto. com](http://www.saKuratoto.com) dengan nama

Hlm 15 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun @sogun99 dan password rondo99 dan apabila Nomor Kupon Putih/Togel pembeli / penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar dan yang dibeli / ditombok maka apabila 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya, dan untuk menebak angka yang keluar tersebut para pemasang tidak dapat mengetahuinya secara pasti namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, bagi pemasang yang tepat menebak taruhannya kemudian mengambil uang hadiah di tempat terdakwa **SUYADI**;

Unsur keempat : “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai *permainan judi*, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu *pada umumnya* digantungkan pada *faktor kebetulan*.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa permainan judi jenis kupon putih / togel tersebut dilakukan dengan cara permainan yaitu terdakwa memberi kesempatan kepada pemasang untuk menaruh uang taruhan yang tidak dibatasi dengan menebak angka berurutan mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan dibuka 5 (lima) kali dalam seminggu dan untuk mengetahui angka atau nomor berapa yang keluar terdakwa **SUYADI** membuka situs www.saKuratoto.com pada pukul 22.00 WIB bagi pemasang yang tepat menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli / penombok akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dan kelipatannya dan untuk menentukan angka-angka yang akan keluar tersebut ternyata tidak bisa dengan mudahnya ditentukan/ditebak oleh setiap pemasang/petaruh, melainkan semata-mata tergantung pada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan atau "rejeki" belaka

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat

Hlm 16 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung untuk kehidupan kebutuhan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah model 208 ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. ATM 6013013362438512 ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 05830100531639 An Suryadi No. Rek 112801017499508 atas nama Lenih Marlina sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil titipan tombakan nomor Kupon Putih / Togel

Hlm 17 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) set unit Computer terdiri dari Monitor CPU Keyboard dan Mouse ;

Dikembalikan kepada Warnet Bismat Jalan Baionsari Tama Surabaya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018**, oleh kami **R. Anton Widyopriyono, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** dan **Dewi Iswani, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Makhfud, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Oki Muji Astuti, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Maxi Sigarlaki, SH.MH.

R. Anton Widyopriyono, SH.MH.

2. Dewi Iswani, SH.MH.

Panitera Pengganti

Makhfud, SH.MH.

Hlm 18 dari 18 hlm Putusan No.3730/Pid.B/2017/PN.Sby.